P U T U S A N
Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Rafli Als Rafli;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 11 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Marelan II Pasar IV Timur Gg. Abdi Lingk.27, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa Muhammad Rafli Als Rafli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Kedua), sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : AT.Yudhistira Pelawi,S.H., Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H., Asri Chania,S.H., M.H., dan Indri Kamalia Ramadhan, S.H., Advokat- Advokat dan Paralegal pada “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Adil Bersama Yudhistira”, yang berkantor di Jalan Harmonika No.22 Padang Bulan, Kelurahan Titi Rante, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Nomor : 698/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tertanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAFLI Als RAFLI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan beserta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah bungkusan kertas terlapis lakban hitam yang berisikan:
   - 2 (dua) buha plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto (berat bersih) 0,11 (nol koma satu satu) Gram.
   - 17 (tujuh belas) buah plastik klip kosong ukuran kecil.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu Rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan mohon terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAFLI Als RAFLI pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jln. Marelan II Pasar IV Timur Gg. Abdi Lingk. 27 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika Saksi JOHAN ANDRY LUBIS, Saksi ROBERTMAN LUMBAN GAOL, Saksi KENAN SITORUS, Saksi ANDIKA PUTRA, dan Saksi TEGUH TRI SETIAWAN (anggota Kepolisian Satras Narkoba Polres Pelabuhan Belawan) mendapat informasi masyarakat terkait transaksi narkotika di Jl. Marelan II Pasar IV Timur Gang Abdi Lingkungan 27 Kel. Rengas Pulau Kec Medan Marelan Kota Medan, kemudian atas informasi tersebut Para Saksi langsung menuju ke Jl. Marelan II Pasar IV Timur Gang Abdi Lingkungan 27 Kel. Rengas Pulau Kec Medan Marelan Lota Medan. Sesampainya di tempat tersebut, Para Saksi menemukan Terdakwa sedang duduk-duduk menunggu pembeli di samping rumah di alamat tersebut, lalu setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkusan kertas terlapis lakban hitam yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dan 17 (tujuh belas) plastik klip kosong ukuran kecil yang mana Terdakwa mengakui sebagai milik Terdakwa. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari ANDRE (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, yang mana Terdakwa bertemu dengan ANDRE (DPO) di Jln. Marelan II Pasar IV Timur Gg. Abdi Lingk. 27 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan, lalu Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut sesuai dengan jumlah uang yang diberikan pembeli kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), yang mana Terdakwa memberikan hasil menjual narkotika jenis shabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut kepada ANDRE (DPO) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang dari Pegadaian Nomor: 049/XII/POL-10009/2023 tanggal 16 Desember 2023 yang ditandatangani oleh MALA KARTIKA, SE selaku Manajer Cabang dengan hasil penimbangan 2 (dua) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 83/NNF/2024 tanggal 17 Januari 2024 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama: MUHAMMAD RAFLI Als RAFLI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa kegiatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAFLI Als RAFLI pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jln. Marelan II Pasar IV Timur Gg. Abdi Lingk. 27 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika Saksi JOHAN ANDRY LUBIS, Saksi ROBERTMAN LUMBAN GAOL, Saksi KENAN SITORUS, Saksi ANDIKA PUTRA, dan Saksi TEGUH TRI SETIAWAN (anggota Kepolisian Satras Narkoba Polres Pelabuhan Belawan) mendapat informasi masyarakat terkait transaksi narkotika di Jl. Marelan II Pasar IV Timur Gang Abdi Lingkungan 27 Kel. Rengas Pulau Kec Medan Marelan Kota Medan, kemudian atas informasi tersebut Para Saksi langsung menuju ke Jl. Marelan II Pasar IV Timur Gang Abdi Lingkungan 27 Kel. Rengas Pulau Kec Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Marelan Lota Medan. Sesampainya di tempat tersebut, Para Saksi menemukan Terdakwa sedang duduk-duduk di samping rumah di alamat tersebut, lalu setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkusan kertas terlapis lakban hitam yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dan 17 (tujuh belas) plastik klip kosong ukuran kecil yang mana Terdakwa mengakui sebagai milik Terdakwa. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari ANDRE (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, yang mana Terdakwa bertemu dengan ANDRE (DPO) di Jln. Marelan II Pasar IV Timur Gg. Abdi Lingk. 27 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang dari Pegadaian Nomor: 049/XII/POL-10009/2023 tanggal 16 Desember 2023 yang ditandatangani oleh MALA KARTIKA, SE selaku Manajer Cabang dengan hasil penimbangan 2 (dua) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 83/NNF/2024 tanggal 17 Januari 2024 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama: MUHAMMAD RAFLI Als RAFLI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa kegiatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tri Teguh Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan adanya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa saksi Tri Teguh Setiawan, saksi Johan Andry Lubis, saksi Robertman Lumban Gaol, S.H., saksi Kenan Sitorus, S.H., dan saksi Andika Putra, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 wib, bertempat di Jalan Marelan II Pasar IV Timur Gg. Abdi Lingk. 27, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkusan kertas terlapis lakban hitam yang berisikan: 2 (dua) buha plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto (berat bersih) 0,11 (nol koma satu satu) Gram, 17 (tujuh belas) buah plastik klip kosong ukuran kecil;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapatkan informasi yang kami dapat dari seseorang warga yang mengatakan adanya jual beli narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekita pukul 20.00 WIB, setelah Saksi dan rekan lainnya melaksanakan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa ada lokasi yang diduga sebagai tempat transaksi Narkoba yang berada di Jln. Marelan II Pasar IV Timur Gg. Abdi Lingk. 27 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan, Saksi dan rekan lainnya bersepakat untuk melakukan penangkapan dan menuju ke lokasi yang dimaksud, dan saat tiba dilokasi Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan seorang laki-laki yang kemudian Saksi ketahui bernama Terdakwa MUHAMMAD RAFLI Als RAFLI dan selanjutnya dan tidak jauh dari Terdakwa MUHAMMAD RAFLI Als RAFLI kami menemukan barang bukti 1 (satu) bungkusan kertas dilapisi lakban warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip kosong ukuran kecil, setelah dilakukan introgasi Terdakwa MUHAMMAD RAFLI Als RAFLI mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya untuk dijual, selanjutnya Saksi dan rekan lainnya membawa Terdakwa Muhammad Rafli Als Rafli beserta barang bukti ke kantor Polisi guna menjalani proses hukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari ANDRE (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, yang mana Terdakwa bertemu dengan ANDRE (DPO) di Jln. Marelan II Pasar IV Timur Gg. Abdi Lingk. 27 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan, lalu Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjual narkotika jenis shabu tersebut sesuai dengan jumlah uang yang diberikan pembeli kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), yang mana Terdakwa memberikan hasil menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada ANDRE (DPO) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Andika Putra, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan adanya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa saksi Tri Teguh Setiawan, saksi Johan Andry Lubis, saksi Robertman Lumban Gaol, S.H., saksi Kenan Sitorus, S.H., dan saksi Andika Putra, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 wib, bertempat di Jalan Marelan II Pasar IV Timur Gg. Abdi Lingk. 27, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkusan kertas terlapis lakban hitam yang berisikan: 2 (dua) buha plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto (berat bersih) 0,11 (nol koma satu satu) Gram, 17 (tujuh belas) buah plastik klip kosong ukuran kecil;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapatkan informasi yang kami dapat dari seseorang warga yang mengatakan adanya jual beli narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekita pukul 20.00 WIB, setelah Saksi dan rekan lainnya melaksanakan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa ada lokasi yang diduga sebagai tempat transaksi Narkoba yang berada di Jln. Marelan II Pasar IV Timur Gg. Abdi Lingk. 27 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan, Saksi dan rekan lainnya bersepakat untuk melakukan penangkapan dan menuju ke lokasi yang dimaksud, dan saat tiba dilokasi Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan seorang laki-laki yang kemudian Saksi ketahui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bernama Terdakwa MUHAMMAD RAFLI Als RAFLI dan selanjutnya dan tidak jauh dari Terdakwa MUHAMMAD RAFLI Als RAFLI kami menemukan barang bukti 1 (satu) bungkusan kertas dilapisi lakban warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip kosong ukuran kecil, setelah dilakukan introgasi Terdakwa MUHAMMAD RAFLI Als RAFLI mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya untuk dijual, selanjutnya Saksi dan rekan lainnya membawa Terdakwa Muhammad Rafli Als Rafli beserta barang bukti ke kantor Polisi guna menjalani proses hukum;

- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari ANDRE (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, yang mana Terdakwa bertemu dengan ANDRE (DPO) di Jln. Marelan II Pasar IV Timur Gg. Abdi Lingk. 27 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan, lalu Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut sesuai dengan jumlah uang yang diberikan pembeli kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), yang mana Terdakwa memberikan hasil menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada ANDRE (DPO) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Polisi dari Polres Pelabuhan Belawan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 wib, bertempat di Jalan Marelan II Pasar IV Timur Gg. Abdi Lingk. 27, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisia pada saat melakukan penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah bungkusan kertas terlapis lakban hitam yang berisikan: 2 (dua) buha plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto (berat bersih) 0,11 (nol koma satu satu) Gram, 17 (tujuh belas) buah plastik klip kosong ukuran kecil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa perjualkan kepada pembeli Narkotika Jenis shabu dan Terdakwa mendapatkan atau menjual Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Andre di Jalan Marelan II Pasar IV Timur Gang Abdi Lingk. 27 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan lalu Sdr. ANDRE langsung memberikan 1 (Satu) buah bungkusan kertas terlapis lakban hitam yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis shabu, 17 (tujuh belas) buah plastik klip kosong ukuran kecil kepada Terdakwa untuk Terdakwa jualkan lalu setelah itu paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Terima lalu setalah Terdakwa terima Narkotika Jenis sabu tersebut, lalu Narkotika Jenis sabu Tersebut Terdakwa Jualkan Kepada Pembeli yang datang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Andre tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai saat sekarang ini adalah untuk mendapat keuntungan yang berupa uang dan uang keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Sekira Pukul 21.00 Wib dari seorang laki- laki yang bernama Sdr. Andre di mana Terdakwa mendatangi Sdr. Andre di Jalan Marelan II Pasar IV Timur Gang Abdi Lingk. 27 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan lalu Terdakwa meminta Narkotika Jenis shabu untuk Terdakwa Jualkan kepada Sdr. Andre lalu Sdr. Andre langsung memberikan 1 (Satu) buah Bungkusan Kertas terlapis Lakban Hitam yang berisikan 2 (dua) buah Plastik Klip Kecil Yang berisikan Narkotika Jenis shabu, 17 (Tujuh Belas) Buah Plastik Klip Kosong Ukuran Kecil Kepada Terdakwa untuk Terdakwa jualkan lalu setelah itu Paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Terima lalu setalah Terdakwa terima Narkotika Jenis shabu tersebut, lalu Narkotika Jenis shabu Tersebut Terdakwa Jualkan Kepada Pembeli yang datang kepada Terdakwa lalu pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 22.00 wib, di Jalan Marelan II Pasar IV Timur Gang Abdi Lingk.27 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di depan sebuah rumah sambil menunggu Pembeli Narkotika Jenis shabu datang kepada saya tiba-tiba Polisi berpakaian Pereman Melkukan Penangkapan Terhadap Terdakwa dan Sdr. Muhammad Rifai dan Sdr. Prajaya Imam Mulia dan pada saat penangkapan tersebut Polisi menemukan 1 (Satu) buah Bungkusan Kertas terlapis Lakban Hitam yang berisikan 2 (dua) buah Plastik Klip Kecil Yang berisikan Narkotika Jenis shabu, 17 (Tujuh Belas) Buah Plastik Klip Kosong Ukuran Kecil dan dari atas dudukan yang tidak jauh dari Terdakwa yang berjarak sekira 1 Meter dari Terdakwa duduk dan dapat Terdakwa jelaskan juga Bahwa Polisi Juga ada menenukan Barang bukti milik Sdr. Muhammad Rifai dan Sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Prajaya Imam Mulia dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa Barang bukti yang di temukan polisi tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari seorang laki laki yang bernama Sdr. Andre dimana Narkotika Jenis shabu tersebut Terdakwa Jualkan kepada Pembeli yang datang kepada Terdakwa lalu Polisi pun langsung Mengamankan Terdakwa beserta barang buti ke Polres Pelabuhan Belawan.

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), yang mana Terdakwa memberikan hasil menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada Andre (DPO) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pemerintah Republik Indonesia dalam hal, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkusan kertas terlapis lakban hitam yang berisikan:
- 2 (dua) buha plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto (berat bersih) 0,11 (nol koma satu satu) Gram
- 17 (tujuh belas) buah plastik klip kosong ukuran kecil, dan terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi Tri Teguh Setiawan, saksi Johan Andry Lubis, saksi Robertman Lumban Gaol, S.H., saksi Kenan Sitorus, S.H., dan saksi Andika Putra, S.H., selaku petugas Polisi dari Polres Pelabuhan Belawan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 wib, bertempat di Jalan Marelan II Pasar IV Timur Gg. Abdi Lingk. 27, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisia pada saat melakukan penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah bungkusan kertas terlapis lakban hitam yang berisikan: 2 (dua) buha plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto (berat bersih) 0,11 (nol koma satu satu) Gram, 17 (tujuh belas) buah plastik klip kosong ukuran kecil;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Andre tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai saat sekarang ini adalah untuk mendapat keuntungan yang berupa uang dan uang keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), yang mana Terdakwa memberikan hasil menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada Andre (DPO) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pemerintah Republik Indonesia dalam hal, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 83/NNF/2024, tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD RAFLI Alias RAFLI berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram, diduga mengandung Narkotika, dan disimpulkan bahwa benar adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dihubungkan dengan Hasil Penimbangan Barang dari Pegadaian, Nomor 049/XII/POL-10009/2023, tertanggal Desember 2023, yang menerangkan hasil penimbangan 2 (dua) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 0,11 (nol koma sebelas) gram, terhadap barang bukti tersebut an. MUHAMMAD RAFLI Alias RAFLI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwewenang untuk menjual atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu **Primair** melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsidair** melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur ”Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;
3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur ”setiap orang” adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Rafli Als Rafli, ketika diajukan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, ternyata telah mengetahui dan membenarkan serta tidak merasa keberatan bahwa identitas Terdakwa yang termuat didalam surat dakwaan adalah benar identitas diri Terdakwa dan orang yang dimaksud adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini sejak sidang pertama sampai dengan sekarang ini, oleh karena itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian ”unsur setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti tindakan yang dilakukan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 36 menyebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, demikian halnya dengan Pasal 38 juga menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa Muhammad Rafli Als Rafli adalah nelayan yang artinya Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja di bidang kesehatan dan bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa dalam mengedarkan narkotika baik itu menerima, membeli atau menjual Narkotika tidak memiliki dokumen yang sah dan bukan bertindak sebagai pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Rafli Als Rafli adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan maksud dan tujuan yang tidak sesuai sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 35, pasal 36 dan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum“ telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Tri Teguh Setiawan, saksi Johan Andry Lubis, saksi Robertman Lumban Gaol, S.H., saksi Kenan Sitorus, S.H., dan saksi Andika Putra, S.H., selaku petugas Polisi dari Polres Pelabuhan Belawan, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Rafli Alias Rafli, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 wib, bertempat di Jalan Marelan II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasar IV Timur Gg. Abdi Lingk. 27, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisia pada saat melakukan penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah bungkusan kertas terlapis lakban hitam yang berisikan: 2 (dua) buha plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto (berat bersih) 0,11 (nol koma satu satu) Gram, 17 (tujuh belas) buah plastik klip kosong ukuran kecil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli. Dan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Andre tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai saat sekarang ini adalah untuk mendapat keuntungan yang berupa uang dan uang keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), yang mana Terdakwa memberikan hasil menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada Andre (DPO) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual sabu-sabu selama 1 (satu) minggu dan jika Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan. Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwewenang untuk menjual atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dimana uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 83/NNF/2024, tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd selaku pemeriksa dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD RAFLI Alias RAFLI berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram, diduga mengandung Narkotika, dan disimpulkan bahwa benar adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dihubungkan dengan Hasil Penimbangan Barang dari Pegadaian, Nomor 049/XII/POL-10009/2023, tertanggal Desember 2023, yang menerangkan hasil penimbangan 2 (dua) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 0,11 (nol koma sebelas) gram, terhadap barang bukti tersebut an. MUHAMMAD RAFLI Alias RAFLI;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan unsur dari Narkotika jenis bukan tanaman, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, maka unsur "Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkusan kertas terlapis lakban hitam yang berisikan:

- 2 (dua) buha plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto (berat bersih) 0,11 (nol koma satu satu) Gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 17 (tujuh belas) buah plastik klip kosong ukuran kecil, oleh karena barang bukti tersebut dilarang peredarannya dan berbahaya maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa Muhammad Rafli Als Rafli** telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap diri **Terdakwa Muhammad Rafli Als Rafli**, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya dan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa Muhammad Rafli Als Rafli**, maka perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembuktian unsur – unsur sepanjang yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, akan tetapi menyangkut penjatuhan penghukumannya, majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum, sehingga pidana yang akan dijatuhkan majelis hakim nantinya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada **Terdakwa Muhammad Rafli Als Rafli** bukanlah merupakan tindakan balas dendam, akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat menginsyafi dan memperbaiki diri serta belajar dari kesalahannya agar menjadi warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan baik dari aspek sosiologis maupun filosofisnya, sehingga majelis hakim menganggap pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah cukup pantas dan adil;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU. No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Rafli Als Rafli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkusan kertas terlapis lakban hitam yang berisikan:
- 2 (dua) buha plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto (berat bersih) 0,11 (nol koma satu satu) Gram.
- 17 (tujuh belas) buah plastik klip kosong ukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Senin,** tanggal **29 Juli 2024,** oleh kami, Khairulludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fauzi, S.H., M.H., dan Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elsa Karina Br. Gultom, S.H., Penuntut Umum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Fauzi, S.H., M.H.	Khairulludin, S.H., M.H.
Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)